

POLÍTICAS FRENTE AL CAPITAL EXTRANJERO EN LA INTEGRACIÓN ANDINA*

*Ernesto Tironi***

Una de las diferencias más significativas entre la integración económica que se lleva a cabo en países en desarrollo con la que se realiza entre los países ya industrializados es la mayor importancia relativa que tienen las empresas extranjeras dentro de los primeros. La falta de consideración de ese hecho específico —proveniente en parte de la aplicación mecánica de la teoría de la integración desarrollada en los países industrializados— ha conducido muchas veces al diseño de políticas integracionistas que son incapaces de asegurar los beneficios económicos esperados por los países. Esto probablemente explica en una medida importante el desencanto surgido últimamente con las posibilidades de que la integración contribuya a acelerar el crecimiento de los países en desarrollo.

La prioridad otorgada a una política común de tratamiento a los capitales extranjeros es uno de los aspectos más originales del Acuerdo de Cartagena —que definió las bases sobre las cuales los países de desarrollo intermedio de la América Latina formarían un mercado común. Resulta fundamental, entonces, estudiar el significado y las implicaciones de esa política.

El propósito de este artículo es analizar, desde el punto de vista económico, el sentido y probables efectos de las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros del Grupo Andino. Ese régimen fue establecido básicamente en la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aunque han habido diversas decisiones posteriores para perfeccionarlo. Ninguna de éstas, sin embargo, incluyendo la más reciente, adoptada después del retiro de Chile del Acuerdo (la Decisión 103 del 30 de octubre de 1976), ha cambiado la filosofía económica básica del Régimen Común ni sus normas principales. Probablemente la norma fundamental de dicho régimen es la que dispone la transformación de las empresas extranjeras que desean gozar de las ventajas del mer-

* Este artículo es una versión revisada del capítulo final de la Tesis de Doctorado del autor, *Economic Integration and Foreign Direct Investment Policies: The Andean Case*, Departamento de Economía, MIT, Cambridge, Mass., agosto de 1976. El autor desea agradecer los comentarios de los profesores Charles Kindleberger, Ricardo Ffrench-Davis y Patricio Meller. Este trabajo es parte de una investigación sobre "Integración económica en países en desarrollo", apoyado por el *Programa de investigaciones sobre el orden económico internacional* de la Fundación Ford.

** CIEPLAN, Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica.

cado común en sociedades mixtas o nacionales. Por lo tanto, este trabajo se concentra esencialmente en el análisis de esa norma.

La sección I estudia el origen, los objetivos y las disposiciones principales del Régimen Común Andino sobre capitales extranjeros, incluyendo una discusión de la racionalidad económica de esas últimas. La sección II se concentra en el análisis de la norma sobre conversión gradual de empresas extranjeras en mixtas o nacionales, la que, además, ha constituido uno de los aspectos más controvertidos del Régimen Común Andino. En la sección III se estudian algunos antecedentes sobre el efecto que ha tenido la Decisión 24 sobre el ingreso de capitales a la subregión, para terminar con una breve sección de conclusiones.

I. OBJETIVOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES DE LA DECISIÓN 24

Desde el inicio de los trabajos que llevaron a la formación del Grupo Andino existió preocupación por el papel que debiera corresponderle a la Inversión Extranjera Directa (IED) en la economía andina.¹ Ya en 1966, en la Declaración de Bogotá, que estableció las bases doctrinarias del Acuerdo de Cartagena, los presidentes y los representantes de los presidentes de Colombia, Chile, el Ecuador, el Perú y Venezuela declararon lo siguiente: "Consideramos que el capital privado extranjero puede realizar un aporte considerable al desarrollo económico de la América Latina siempre que estimule la capitalización del país donde se radique, facilite la participación amplia del capital nacional en ese proceso y no cree obstáculos para la integración regional."²

En consecuencia, el Acuerdo de Cartagena mismo, firmado en 1969, concedió alta prioridad al establecimiento de una política común hacia la inversión extranjera directa. Esta política se acordó el 31 de diciembre de 1970, y se expresó en la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (la más alta autoridad política del Pacto Andino). Ella se comenzó a implementar por parte de la mayoría de los países en junio de 1971.³

¹ Sobre la importancia política otorgada a la Decisión 24 por parte de los países, véase Tironi, 1976a. Acerca de la filosofía política de esa decisión véanse Barandiarán, 1975, y Valencia, 1975.

² JUNAC/INTAL, 1975, p. 253.

³ En esa época Venezuela no había firmado el Acuerdo de Cartagena, pero Bolivia sí. Hubo algún retraso en la implementación formal de la Decisión 24 por parte de Colombia, motivada por problemas legales internos. Por eso este último país comenzó a aplicarla plenamente a fines de 1973 y Venezuela comenzó a implementarla a principios de 1974.

a) Propósitos de la reglamentación común

Los objetivos que se perseguían a través del tratamiento común del capital extranjero eran los siguientes.⁴

- i)* Estimular la formación de capital en los países receptores;
- ii)* Facilitar la participación amplia del capital nacional en el proceso de integración;
- iii)* Evitar condiciones bajo las cuales la inversión foránea en los países pudiera obstruir la integración;
- iv)* Coordinar la IED con los planes de desarrollo de los países;
- v)* Facilitar el uso de tecnología moderna, especialmente evitando las limitaciones respecto de la distribución y venta de productos que la utilizan;
- vi)* Otorgar estabilidad a aquella inversión extranjera que realice una contribución positiva al desarrollo del país;
- vii)* Contribuir a una distribución equitativa de las ganancias derivadas de la integración.

En general, la Decisión 24 no tuvo como único objetivo la mera estandarización de las políticas nacionales con respecto al capital foráneo. Se trató de una nueva política global aplicable a todo tipo de inversiones extranjeras. En la práctica, sin embargo, se orientó primordialmente hacia la inversión directa en aquellos sectores (especialmente manufactureros) que serían más afectados por el proceso de integración. En otras palabras, la Decisión 24 implica una política uniforme con respecto a las actividades que están más íntimamente relacionadas con la integración, mientras permite mayor flexibilidad a cada país respecto de las políticas hacia IED destinada a otros sectores, especialmente minería, petróleo y otros recursos naturales. Por otra parte, cabe destacar que la Decisión 24 establece la política común mínima que debe ser acatada por todos los países asociados, dejando libertad para imponer normas adicionales o más estrictas por parte de quienes lo deseen.

b) Disposiciones principales

Las principales disposiciones de la Decisión 24 son las siguientes:

⁴ Según Felipe Salazar, quien fue el coordinador (la autoridad máxima) de la Junta del Acuerdo de Cartagena (la secretaría técnica encargada de la integración andina) durante el

1) Cada proyecto de inversión extranjera debe ser autorizado explícitamente y registrado por la autoridad nacional competente. Por lo tanto, como norma general, debería existir un patrón selectivo de admisión. La Decisión 24 recomienda excluir la IED de ciertos sectores específicos, tales como las industrias extractivas, los servicios públicos, el sector financiero, los medios de comunicación de masas, la propaganda comercial y algunos otros. La reinversión de las utilidades que exceden del 5 % del capital (posteriormente elevada al 7 %, mediante la Decisión 103 del 30 de octubre de 1976), también requiere de autorización explícita y de registro, y se la considera como una inversión adicional cualquiera para los efectos de repatriación y otros que se establecen en la Decisión 24.

2) Se prohíbe la adquisición de empresas nacionales ya formadas, excepto en circunstancias muy especiales, como, por ejemplo, peligro de quiebra. Los inversionistas extranjeros pueden adquirir intereses minoritarios en empresas nacionales siempre que tales adquisiciones impliquen un incremento del capital de dicha empresa.

3) El acceso al crédito nacional, excepto los préstamos de corto plazo, se reserva sólo para las empresas nacionales o las empresas mixtas, pero no para las extranjeras. Recuérdese que la Decisión 24 define como empresas nacionales aquellas con 20 % o menos de capital foráneo; empresas mixtas, si los accionistas extranjeros poseen más de 20, pero no más de 49 %, ⁵ y empresas extranjeras, si poseen más de 49 % del capital.

4) Como principio general, tanto las empresas extranjeras nuevas como las ya existentes deberán convertirse o transformarse gradualmente en compañías mixtas o nacionales en un periodo máximo de 15 años. Aquellas que estén ubicadas en los países andinos relativamente menos desarrollados (Bolivia y el Ecuador) se les otorga un periodo máximo de 20 años. La conversión de las firmas foráneas debe ajustarse a un calendario pre-determinado. En el caso de las firmas extranjeras ya establecidas en los países relativamente más avanzados, la cuota de capital nacional debe ser por lo menos del 15 % antes de finalizar el tercer año del periodo de transformación y del 45 % antes del término del décimo año. ⁶ Las empresas nuevas que se establezcan en esos países deberán tener una cuota por

año 1970 cuando se discutió y aprobó la Decisión 24 por parte de los gobiernos. Véase Salazar, 1975, pp. 10-11.

⁵ Empresas en las que el Estado o empresas estatales sean propietarias por lo menos del 30 % de su *stock* también podrán considerarse mixtas, siempre que el Estado o la empresa estatal tenga "capacidad determinante sobre las decisiones de la empresa" (Decisión 47 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

⁶ De acuerdo a la Decisión 103, el periodo de transformación se comenzará a contar a partir del 1° de enero de 1974.

lo menos del 15 % del capital nacional en el momento de iniciar su producción. Los bienes producidos por compañías foráneas que no deseen convertirse gradualmente en mixtas o nacionales no tendrán acceso al mercado de los demás países andinos con aranceles preferenciales (reducidos).⁷ De este modo, el control de esta disposición está básicamente en las manos de los países importadores, quienes, para aplicar los aranceles preferenciales, pueden solicitar a la empresa exportadora regional que certifique que accionistas extranjeros no tienen un control mayoritario de ella. Sin embargo, las compañías foráneas que exportan 80 % o más de su producción a terceros países estarán exentas del requisito de conversión.

5) Se garantiza el libre acceso al mercado oficial cambiario para la repatriación del capital foráneo, incluso de las remesas que resultan de la venta de capital a inversionistas nacionales como parte del programa de transformación de la estructura de propiedad de las firmas. Las utilidades netas, después de pagar la tributación normal de cada país, también podrán ser repatriadas libremente hasta un límite de 14 % del capital en cualquier año en particular (posteriormente ese límite se subió al 20 % en la decisión 103).

6) Finalmente, la Decisión 24 regula la transferencia de tecnología extranjera, el pago de regalías y los préstamos externos. No podrán existir acuerdos que obliguen a las compañías a obtener servicios de fuentes determinadas o que limiten sus derechos a exportar sus productos a cualquier parte del mundo.

c) Racionalidad económica de las normas

La selectividad en la autorización de IED y su exclusión de ciertos sectores no constituye una disposición novedosa, ya sea para la América Latina o países desarrollados. Los Estados Unidos excluyen la IED del transporte marítimo costero y algunos estados no la permiten en actividades bancarias y financieras, presuntamente por temor a que algunas actividades estratégicas sufran una excesiva dependencia externa. La acumulación de riqueza en manos de los países árabes ha proporcionado buenos ejemplos de lo generalizado que puede ser el temor de llegar a ser muy dependiente de inversionistas extranjeros, incluso entre las naciones indus-

⁷ Las empresas extranjeras ya establecidas pueden comenzar a vender en el mercado común con aranceles reducidos a partir de 1970 (es decir, del momento en que se inició la liberación del comercio regional), siempre que expresen formalmente al gobierno del país receptor su intención de transformarse en entidades mixtas o nacionales en el futuro, de acuerdo con el calendario especificado en la Decisión 24.

trializadas. No obstante, el control que la inversión árabe pudiera llegar a tener sobre las economías de países como Alemania o los Estados Unidos es muchísimo menor que la influencia de cualquiera de estos últimos sobre muchas naciones en vías de desarrollo.⁸

El requisito de inscripción es esencial como primer paso para lograr que los países obtengan un mejor conocimiento de los efectos de la IED en sus economías, de las necesidades futuras de divisas (para repatriar capitales y utilidades) y de las condiciones en que se deben negociar futuras inversiones. El intercambio de esta información es también vital para que los países puedan aprovechar las posibilidades de una acción concertada.

La razón principal para restringir la adquisición de compañías nacionales establecidas por parte de accionistas extranjeros ha sido impedir que ellos obtengan ventajas excesivas de su enorme poder financiero. Éste es casi siempre muy grande, en comparación con el de inversionistas locales, dentro de las Bolsas de Valores de los países en desarrollo, que son muy fluctuantes y normalmente poco representativas del valor económico real de las empresas que transan sus acciones en ellas. Por otra parte, esa medida busca evitar la descapitalización nacional que resultaría cuando parte del ingreso obtenido por ventas de capital es gastado en consumo y no en reinversión. La limitación impuesta al crédito local tiene por objeto evitar que las firmas extranjeras sean subsidiadas, pues el acceso al crédito interno en la América Latina suele concederse a tasas inferiores a las de la inflación; por lo tanto, por esta vía se estarían implícitamente transfiriendo recursos nacionales (capital) al exterior, en vez de ocurrir lo contrario.

Con respecto a los pagos por concepto de regalías, patentes y créditos de compañías matrices existe considerable evidencia empírica de que ellos han sido utilizados primordialmente como mecanismos para transferir ganancias hacia el exterior, evitando el pago de impuestos. Además, las patentes y licencias con frecuencia fueron otorgadas con cláusulas restrictivas.⁹ Por lo tanto, la Decisión 24 ha pretendido limitar esas prácticas.

La limitación de la repatriación de las utilidades a 14 % del capital (ahora 20 %) he creado gran confusión. La Decisión 24 no define clara-

⁸ Sobre la intervención del Deutsche Bank, destinada a evitar la participación árabe en el capital de Daimler-Benz, por ejemplo, véase *The Economist*, 18 de enero de 1975.

⁹ En Chile, por ejemplo, el 91 % de los contratos de patentes de empresas manufactureras restringían las exportaciones de las mercaderías producidas bajo esas patentes. Véase Moyano, 1972.

mente si la base sobre la cual se aplica esa tasa —es decir, el capital— debe valorarse en términos reales o nominales, si se refiere a utilidades netas del impuesto a la renta de las empresas y a los dividendos remitidos, o sólo del primero; si se aplica a cada año por separado o no, etcétera. En general, las interpretaciones van desde considerarla como un límite absoluto sobre las utilidades (en el caso de los grupos más críticos del Código como conjunto) hasta considerarla como una simple regulación de los efectos de balanza de pagos de la repatriación de las utilidades (Dainino, 1975).

En la práctica la limitación del 14 % parecía reportar más perjuicios que beneficios para los países andinos por razones de “imagen” antes que de carácter propiamente económico. Es una disposición altamente “visible” que probablemente tiende a desalentar a inversionistas potencialmente convenientes para los países receptores, sin acarrear beneficios compensatorios que sean imposibles de obtenerse por otros medios alternativos.

La principal preocupación no debería ser la de poner un “techo” *ex post* a las utilidades como tales, sino eliminar las condiciones que producen tasas de utilidades excesivas (presumiblemente monopólicas). La rebaja de derechos arancelarios y el alza de los impuestos pueden constituir políticas más apropiadas para cambiar dichas condiciones. Por otra parte, sin embargo, la disposición del 14 % ha tenido un efecto político positivo en relación al apoyo que la Decisión 24 y todo el movimiento de integración andino ha recibido de parte de varios países y grupos sociales dentro de ellos. En todo caso, el alza de la tasa máxima de remesas por año del 14 al 20 % hace difícil argumentar que esta norma desalienta fuertemente la IED, especialmente porque la nueva tasa es considerablemente mayor a la tasa de interés más alta que ha regido en los mercados internacionales de capital durante el último tiempo.

Finalmente, la norma sobre transformación de las empresas extranjeras en nacionales tendría por objeto facilitar la participación del capital nacional en el proceso de integración, contribuir a la mayor difusión local del conocimiento tecnológico, empresarial y de mercado que tienen las empresas extranjeras y asegurar una más alta participación nacional en las utilidades que éstas procurarían obtener gracias a la ampliación de sus mercados. Dada la trascendencia de esa medida parece indispensable un análisis especial y detenido de ella.

II. LA FÓRMULA SOBRE TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS

La fórmula sobre transformación de empresas extranjeras en nacionales contenida en la Decisión 24 también ha sido objeto de interpretaciones erradas, especialmente por parte de los grupos más opuestos al Estatuto Andino de capitales en general. Es necesario, por lo tanto, comenzar por aclarar al menos algunos aspectos fundamentales.

a) Algunas aclaraciones

Primero, legalmente, esa norma no rige en forma obligatoria por igual para todas las compañías extranjeras instaladas en la región o que deseen hacerlo. La Decisión 24 permite que se eximan de esa norma las inversiones en el sector de "productos básicos",¹⁰ pero es forzosa para aquéllas en los demás sectores que además desean gozar de las ventajas del mercado común, por ejemplo, exportar a la región con aranceles preferenciales.

Segundo, si bien desde el momento que los países andinos suscribieron la Decisión 24 se comprometieron como norma general a comenzar la transformación de las empresas existentes en sus territorios y a aceptar sólo nuevas empresas que se obliguen a hacerlo desde su establecimiento, en la práctica la principal sanción para los países que no cumplan ese compromiso es la denegación, por parte de las naciones importadoras, del certificado de origen nacional para los productos de dichas empresas. Por lo tanto, cuando por diversas razones algunos países no desean ser estrictos en la aplicación de la norma general sobre las empresas localizadas en sus territorios, la transformación se convierte en una mera *condición* para que las empresas que deseen exportar hacia el mercado común sin pagar aranceles puedan hacerlo. Esta manera de interpretar en términos económicos la norma sobre transformación parece más correcta, en la práctica, que considerando sólo su sentido legal general. En realidad no es sorprendente que varios países no tiendan *motu proprio* a ser muy estrictos en la aplicación generalizada de dicha norma, porque en un mercado común los *beneficios* de la instalación de una firma extranjera los obtiene principalmente el país donde ella se radica, mientras los *costos*

¹⁰ Este comprende "las actividades primarias de exploración y explotación de minerales de cualquier clase, incluyendo hidrocarburos, líquidos y gaseosos, gasoductos, oleoductos y explotación forestal" (Arts. 39 y 40 de la Decisión 24).

de atraerla son compartidos por los demás países (o pagados principalmente por ellos) a través de la protección arancelaria común que le conceden.

La interpretación de la norma sobre transformación en el sentido destacado aquí tiene una implicación de gran importancia. En efecto, en ese contexto, serían sólo los accionistas extranjeros quienes tendrían, en la práctica, la capacidad de decidir si transforman sus empresas o no. Lo harán si estiman que las ventajas del mercado ampliado sobrepasan los eventuales costos que les significa la conversión a empresa mixta o nacional; en su defecto, permanecerán como empresa extranjera, pero vendiendo sólo en el mercado local o exportando productos que pagarán los aranceles normales aplicables al resto del mundo.

Tercero, la norma bajo estudio no equivale a una mera forma encubierta de expropiación gradual del capital inicialmente invertido.¹¹ Lo más probable es que para muchos inversionistas extranjeros no sea necesario vender parte de su capital inicial porque decidirán transformar sus empresas en mixtas o nacionales cuando deseen exportar al mercado común y para esto requerirán ampliar sus plantas y aumentar sus inversiones de capital. Ello significa que los accionistas extranjeros sólo deben ir cediendo su *control* mayoritario de las empresas que poseen. Para eso basta que vayan captando de capitalistas locales los fondos adicionales que necesiten hasta que éstos controlen el 51 % de las acciones.¹² En otras palabras, lo anterior implica que la expansión de la producción tenderá a obtenerse mediante aportes de capital de inversionistas nacionales. Pero a través de este método —comparado con su financiamiento a través de créditos o capital extranjero, por ejemplo— los accionistas locales participarán en las utilidades y la gestión de las empresas.

En cuarto lugar, la norma sobre transformación constituye un método distinto del tradicional para efectuar la repatriación de los capitales extranjeros invertidos. En este caso, ella estará en relación directa con el precio que obtenga el inversionista extranjero por las acciones que venda.

La norma sobre conversión de empresas extranjeras no es una panacea, como se verá más adelante, ni es igualmente efectiva en todos los sectores y circunstancias. Algunas de sus principales limitaciones se relacionan con la dificultad para implementarla, evitando, por ejemplo, que

¹¹ Por otra parte, las acciones que el inversionista decida ceder son vendidas y no regaladas a los accionistas nacionales; así el extranjero recibe una compensación por su capital.

¹² Obsérvese, además, que el inversionista extranjero puede retener el control sobre su empresa con el 49 % del *stock* de capital o menos, si el resto se divide entre dos o más inversionistas nacionales que posean porciones similares de las acciones.

las empresas la eludan a través de la transferencia nominal de acciones a testaferros o “palos blancos”. Otro problema, eventualmente importante, es la posibilidad de que los inversionistas foráneos se resistan a transferir tecnologías muy avanzadas que los socios locales podrían copiar y posteriormente utilizar en forma independiente.¹³ Sin embargo, algunas de estas limitaciones se exageran; otras son imaginarias o no necesariamente verdaderas, como, por ejemplo, aquella de que el país anfitrión “pierde, porque destina el escaso ahorro interno a la compra de algo (una empresa) ya existente”.¹⁴ Por otra parte, tampoco son siempre reales las virtudes que se atribuyen al hecho que accionistas nacionales participen en la dirección de las empresas. Eso de por sí no implica necesariamente que las decisiones que adopten vayan a significar automáticamente mayores beneficios para todo el país receptor. De allí la necesidad de analizar cuidadosamente esta materia, considerando especialmente las demás medidas alternativas o complementarias que podrían adoptarse.

Es difícil realizar una evaluación económica de los efectos que pudiera tener en sí misma la fórmula sobre transformación de empresa para los países receptores de inversiones. Dicha fórmula —al igual que toda la Decisión 24— afecta diversos factores que, en conjunto, determinan los beneficios que percibirán. Aunque ellos están todos íntimamente relacionados cabe distinguir al menos cuatro factores afectados por la norma sobre transformación: *a)* el volumen y tipo de capital extranjero transferido a los países; *b)* el valor y secuencia de la repatriación de capital; *c)* las utilidades netas remesadas por los inversionistas, y *d)* cuestiones que atañen a la gestión o control de las empresas y la difusión de tecnologías.

La atención de la opinión pública y los gobiernos se ha concentrado casi exclusivamente sobre el primero de los efectos mencionados. Esto no quiere decir, sin embargo, que sea necesariamente el efecto más importante de la Decisión 24, pues los beneficios de la IED para los países receptores dependen no sólo de la cantidad de capital y otros recursos externos que obtienen, sino también del tipo de inversión obtenida y de las condiciones o los términos en que se usan. Por este motivo, en lo que resta de esta sección se analizarán, en general, los efectos probables de la conversión sobre las distintas variables mencionadas en el párrafo anterior. En la próxima se considerará separadamente el efecto de esa norma

¹³ Véanse, por ejemplo, los planteamientos del Secretario Ejecutivo de la Secretaría Chilena para Asuntos de la ALALC (y el Grupo Andino, hasta 1976), A. Pipino, 1977.

¹⁴ *Ibid.*, p. 18.

y la Decisión 24 en su conjunto sobre la corriente de capitales al Grupo Andino.

b) Transformación y oferta de capital extranjero

Resulta obvio que la norma sobre transformación implicará en general una menor entrada o el retiro de algunos inversionistas extranjeros que “por principio” rechacen la formación de empresas mixtas; pero no afectará mayormente a quienes sean más flexibles y no se opongan a ellas en forma absoluta. Probablemente, por lo tanto, habrá empresas ya establecidas (o que pensaban instalarse como completamente extranjeras) que se transformarán en mixtas a raíz de la Decisión 24, y eso puede aumentar los beneficios de la IED para los países receptores, *aun cuando* hayan otras que se retiren o inviertan menos.

Estudios recientes tienden a demostrar que la aversión generalizada de las compañías transnacionales hacia las empresas mixtas sería un mito.¹⁵ La obligación de constituirse en empresas mixtas no sería en sí misma una restricción significativa a la entrada de IED. De acuerdo con los datos del proyecto de la Escuela de Administración de Harvard sobre Empresas Multinacionales, a fines de la década del 60, de todas las compañías manufactureras establecidas en el mundo con el aporte de transnacionales norteamericanas, cerca del 40 % se habían constituido bajo la forma de empresas mixtas. Además, ellas existen en muchos sectores industriales distintos. El número de subsidiarias manufactureras constituidas como empresas mixtas superó a las de propiedad exclusiva de compañías transnacionales en 20 de 49 sectores industriales (alrededor del 40 %).¹⁶ Cabe hacer notar, por otra parte, que en los últimos años la actitud de las compañías transnacionales parece haberse tornado más favorable hacia la constitución de empresas mixtas.¹⁷

Con respecto al tipo de inversionistas o compañía transnacional que tiende a rechazar la empresa mixta, la conclusión básica de los estudios realizados sobre el tema revela que corresponde a empresas concentradas en líneas de productos muy específicos, en industrias que oponen fuertes barreras a la entrada de bienes competitivos a sus mercados y cuyos pro-

¹⁵ Franko, 1974, p. 231; véase también Stopford y Wells, 1972, y Franko, 1971. Para una comprobación práctica sobre las numerosas empresas extranjeras que se han transformado en mixtas en el Grupo Andino, especialmente en Colombia, véanse los últimos números de *Grupo Andino*.

¹⁶ Vaupel y Curham, 1969, pp. 372-373.

¹⁷ Véase *Business Latin America*, 1971, pp. 121-123.

ductos se venden protegidos por marcas registradas conocidas internacionalmente.¹⁸ Si bien algunas de estas características (especialmente la última), pueden estar correlacionadas con el grado de avance tecnológico de la producción, la mayoría de ellas están casi seguramente correlacionadas con el poder monopólico de las firmas extranjeras. En este último caso, los países pequeños y de bajo nivel de desarrollo, como los andinos, no perderían demasiado con la huida de las empresas que rechacen la fórmula sobre conversión.

Otro aspecto digno de consideración es si a raíz de la cláusula sobre transformación los países obtendrán menos inversión en proyectos de largo plazo que de corto plazo, comparado con la situación vigente sin dicha cláusula. Por una parte, puede ocurrir que sean menos los inversionistas que se comprometen con proyectos de largo plazo, debido a la obligación de vender una parte de sus *stocks* de capital o compartir el control de las empresas que la formen después de cierto plazo fijo. Pero, por otra parte, los inversionistas foráneos que transforman sus sociedades en mixtas incorporando socios nacionales obtienen más estabilidad para sus empresas, lo cual tiende a incentivar la inversión por plazos más largos.¹⁹ En la América Latina los inversionistas con experiencia sabían que, en la práctica, cuanto mayores fueran las tasas de utilidades de sus empresas durante plazos largos, más probable se hacía que fueran objeto de expropiación, de reducción del plazo de las concesiones que se le hubieren otorgado o, por lo menos, de limitaciones drásticas en sus operaciones. En este contexto, si predomina el efecto estabilidad, la cláusula conversión de empresas extranjeras en mixtas significará una mayor inversión relativa en proyectos de más largo plazo.

Los efectos de la norma de transformación sobre la oferta de capitales extranjeros, el tipo de inversionistas que lo aportan, los sectores donde se concentran y los plazos en que se invierten dependen en forma decisiva del "precio" al que los inversionistas extranjeros "vendan" las acciones que deben transferir a los ciudadanos del país receptor. En general, cuanto más alto sea ese precio, mayor será el valor de la inversión que recuperará el extranjero (después de la transformación) comparado con el capital que transfirió inicialmente. Este punto será analizado separadamente en la sección siguiente porque también afecta otras variables no

¹⁸ Franko, 1974, pp. 223-235.

¹⁹ En efecto, en una encuesta hecha a inversionistas extranjeros por el profesor norteamericano Guy S. Meeker, el 56 % de ellos pensaba que la fórmula de conversión gradual en la sociedad mixta ofrece un buen medio para reducir la inestabilidad política de la inversión en la América Latina. Meeker, 1971, pp. 29-30. Véase también Swansbrough, 1971.

consideradas aún —como la repatriación de capital y utilidades, los niveles de competencia, etcétera.

En todo caso, la oferta de capital extranjero, en particular, será mayor (o disminuirá menos) a raíz de la norma sobre conversión en sociedades mixtas en la medida que el precio que los extranjeros obtengan por sus acciones sea más alto. Como veremos a continuación, a su vez ese precio depende de las utilidades futuras esperadas de las empresas extranjeras. Para esos efectos, sin embargo, las utilidades relevantes son las que captan efectivamente las subsidiarias y que normalmente aparecen en sus balances. Esas utilidades suelen ser menores que las obtenidas realmente por ellas, pero que son transferidas al exterior a través de la sobrefacturación de insumos o subfacturación de ventas, pago de licencias, regalías y otras transferencias de ese tipo entre subsidiarias y matrices. Desde el punto de vista del país anfitrión, la cláusula de conversión de empresas tiene la virtud de castigar en términos relativos a los inversionistas extranjeros que tienden a ocultar utilidades reales a través de mecanismos como los mencionados, pues obtendrán un precio más bajo por las acciones que deban vender.

c) Transformación y repatriaciones de capital

En cierto sentido la obligación de que una empresa extranjera se transforme en mixta se puede representar como una forma implícita de cobrar (eventualmente) un impuesto al capital extranjero invertido en ella.²⁰ Dicho impuesto se aplicaría en el momento de repatriarlo y resulta, en parte, de la diferencia entre el valor de la inversión realizada originalmente por un agente extranjero y lo que puede remesar a su país de origen después de la venta de ella a capitalistas nacionales.²¹

Resulta meridianamente claro que la analogía con un impuesto es válida cuando, a raíz de la obligación de transformar su empresa en mixta, un inversionista extranjero remesa a su país menos capital del que

²⁰ En términos del valor presente de las corrientes que genera un proyecto con inversión extranjera, el impuesto al capital extranjero recién mencionado (un *stock*) es equivalente a un impuesto a sus utilidades anuales (las corrientes correspondientes) cuando los mercados de capitales son perfectamente competitivos. Cabe señalar, sin embargo, que esta equivalencia entre la norma sobre la transformación e impuestos no implica desconocer obvias diferencias entre ellos, como, por ejemplo, quién capta la recaudación de ese "impuesto": el sector privado, en el primer caso, y el Estado, en el segundo.

²¹ Para estimar rigurosamente qué fracción del capital original se remesa es necesario considerar cuál ha sido el destino de los fondos de depreciación que en teoría pueden repatriarse o reinvertirse.

originalmente había invertido (medido en moneda de igual poder adquisitivo). La duda surge cuando dicho inversionista percibe por su venta de acciones más capital del que había invertido, lo cual es perfectamente posible de acuerdo a como se ha definido la fórmula de transformación de empresas en la Decisión 24. En este caso, el país receptor aparentemente “perdería” (y en ese sentido, en apariencia, la transformación no sería equivalente a la captación de ingresos por el impuesto aludido); pero eso es cierto sólo en *comparación con la alternativa de que el inversionista remesara sólo su capital original*, que no es la única posible.

En efecto, otra base de comparación válida es *lo que el inversionista extranjero habría hecho si no se le impusiera la obligación de transformarse en empresa mixta*. En este caso el inversionista habría seguido percibiendo una corriente determinada de utilidades en el futuro. Si la obligación de transformarse permite comprarle los derechos sobre esas corrientes futuras (su capital o acciones) a un precio *inferior* al valor presente de ellas, entonces el país receptor estaría ganando gracias a la transformación *aun cuando se pague por esas acciones un valor mayor que el capital originalmente invertido*.²² En este sentido, estrictamente, la cláusula sobre conversión de empresas es equivalente más bien a un impuesto especial sobre las *ganancias de capital* del inversionista extranjero.²³

El problema consiste entonces en saber cuál debe ser el punto de referencia para decidir exactamente cuándo un país gana o pierde con la transformación. No es esta la ocasión de plantear normas generales sobre este punto; depende de las alternativas disponibles en cada caso. Lo esencial es que de una forma u otra la norma sobre transformación puede ser equivalente a un tipo especial de impuesto.

La más importante peculiaridad de esta forma de impuesto es que su tasa implícita resultará distinta para cada empresa. Dicha tasa depende de la *cantidad* de acciones que el inversionista extranjero debe transferir y del *precio* que él recibe por ella. En un caso extremo, si nada se paga por esas acciones (por ejemplo, porque no hay nadie interesado en ellas) y una firma completamente extranjera es obligada de acuerdo con la ley a

²² No obstante, la legítima duda normativa que esa situación plantea es si “correspondería” que el país receptor pague al inversionista extranjero por ventajas concedidas por aquél, como el acceso a los mercados de los demás países alcanzado a raíz de la integración. Más adelante volveremos sobre este punto.

²³ Cabe destacar, además, que el inversionista extranjero tenderá a interpretar la norma bajo estudio en este último sentido; es decir, comparando lo que recibe con el valor presente de las utilidades futuras que esperaba recibir. Por lo tanto, sus decisiones sobre los volúmenes de capital que venderá o incluso de nuevos capitales que ingrese dependerán de dicho “impuesto” definido en el sentido antes enunciado.

cederle 51 % de las acciones a inversionistas nacionales (o al Estado), entonces la tasa de impuesto implícita será también aproximadamente del 51 %. En el otro caso extremo, si las acciones son compradas por ciudadanos del país a un precio equivalente al valor presente de las utilidades (dividendos) futuras que ellas son capaces de generar, entonces la tasa de impuesto implícita será cero; la transformación no altera la rentabilidad esperada por el inversionista extranjero. En teoría esto tendería a ocurrir si el mercado de valores (capitales) local fuera perfectamente competitivo.

Al respecto, cabe hacer tres observaciones importantes. Primero, reiterar que en la práctica los inversionistas extranjeros no requerirán necesariamente vender las acciones que poseían o el capital que habían invertido originalmente. Probablemente, en los casos que haya transformación, las empresas obtendrán capital adicional de inversionistas locales a través de la emisión de nuevas acciones para ser vendidas a estos últimos. Por lo tanto, no habría venta de acciones “antiguas”, pero de todas maneras la operación de conversión probablemente tenderá a reducir el precio de ellas y en ese sentido implica una forma de impuesto sobre los inversionistas extranjeros.

La segunda observación importante es que es muy improbable que las transferencias de acciones se hagan en mercados “competitivos”. Ello simplemente porque los mercados de valores son muy imperfectos en casi toda la América Latina y, ciertamente, en el Grupo Andino. Lo más seguro es que la transformación de empresas extranjeras en mixtas se realice a través de fusiones de empresas mediante negociaciones directas *ad hoc*.

El análisis anterior, para simplificar, ha omitido destacar que la rentabilidad de las empresas extranjeras establecidas inicialmente tenderá a aumentar bruscamente a causa de la integración. Como la transformación de ellas en mixtas de acuerdo a la Decisión 24 generalmente supondrá en la práctica el interés previo de cada empresa de aprovechar las ventajas del mercado ampliado, la norma en cuestión implica el riesgo de que los países andinos “le paguen” al inversionista por la oportunidad que ellos le están dando de incrementar sus ganancias a través de la integración.

Desde el punto de vista de los países receptores, el problema clave es entonces si en la práctica la “tasa de impuesto” implícita en la norma sobre transformación resultará ser la óptima para que capten el máximo de los beneficios de la integración. Este no es el lugar para analizar cómo debe determinarse esa tasa óptima; las principales variables que deben

tomarse en cuenta han sido consideradas en otro estudio del autor.²⁴ La conclusión que se desprende de él es que sería preciso buscar fórmulas para que los países socios participen en una mayor proporción de las ganancias que genera un proceso integracionista para las firmas extranjeras. El requisito de transformación parece ser una fórmula generalmente adecuada para ello. Esto no implica, sin embargo, que sea innecesaria la utilización de otras políticas complementarias; todo lo contrario.

La transformación será más beneficiosa en la medida que se adopten políticas que aseguren que las empresas estén operando en los términos socialmente más convenientes para el país. Por ejemplo, si una empresa extranjera es monopólica, los inversionistas nacionales privados tenderían a pagar por las acciones de esa empresa un valor que incluye el valor presente de sus rentas monopólicas, en vez de un valor menor que refleje su contribución al bienestar social del país anfitrión. Como éste, habría muchos otros casos que podrían señalarse para demostrar que no siempre existe una equivalencia exacta entre la rentabilidad privada y social de una empresa extranjera. Ello impone la necesidad de una intervención adicional del Estado en la regulación del proceso de transformación. Lo ideal sería que el Estado intervenga principalmente en forma indirecta y generalizada con el objeto de igualar las rentabilidades y precios de mercado con los sociales a través de impuestos, aranceles, subsidios y otras medidas de ese tipo.²⁵ Pero en algunos casos no debe descontarse la intervención directa y discrecional como, por ejemplo, que el Estado compre acciones de empresas que al país le interese expandir, ofrezca crédito a inversionistas nacionales para ese propósito,²⁶ o desincentive la inversión en ciertas empresas o sectores a través de normas específicas.

Antes de considerar otras implicaciones de la norma de la Decisión 24 que nos preocupa vale la pena considerar —en el contexto de esta sección— dos de las objeciones que más insistentemente se le formulan. La primera se refiere a que es absurdo destinar el escaso ahorro interno de

²⁴ Véase Tironi, 1976 b, cap. II y III.

²⁵ Otro aspecto que debiera regularse cuidadosamente —porque incide en forma determinante sobre el costo que representa para el país la adquisición de empresas extranjeras— es la forma como ésta puede cargar sus costos de depreciación. Si se permiten depreciaciones aceleradas, el valor de mercado de los activos puede exceder en mucho su valor de libros en un momento dado y el inversionista puede terminar repatriando más que su capital inicial por este concepto. Lamentablemente, razones de espacio no permiten analizar con más detalle este aspecto, así como los probables efectos de la existencia de tasas de descuento (o costo alternativo del capital), diferentes para los accionistas extranjeros, los inversionistas privados nacionales y el país receptor como un todo.

²⁶ Colombia ha iniciado acciones de este tipo. Véase *Grupo Andino*, núm. 58, septiembre de 1976.

los países a la compra de empresas ya establecidas. Lo más probable, sin embargo, es que el país gane al pagar por el capital de ellas una suma menor que el valor presente de las utilidades que de otra forma el inversionista, en última instancia, hubiera remesado al exterior año a año.²⁷ Suponiendo que la empresa siga en operaciones, para que el país gane basta que la tasa de utilidades que hubiera obtenido el inversionista extranjero exceda el costo alternativo del capital para el país. Si, por ejemplo, este último fuera de 10 % anual, y el país utiliza fondos internos o externos para comprar acciones de una remesa extranjera evitando así la remesa de utilidades por 12 o 14 %, entonces el país ganará entre 2 y 4 % anual.

Otra objeción muy común que sí tiene algún fundamento teórico es que los países pueden quedar con tecnologías más obsoletas, pues los inversionistas extranjeros tenderán a evitar introducir innovaciones y equipos nuevos a medida que se acerca la fecha en que deben vender parte de sus acciones.²⁸ Sin duda este es un riesgo potencial. No obstante, en primer lugar, el hecho que el precio de las acciones que el inversionista extranjero venda —es decir, su compensación— depende de lo rentable que continúe siendo su empresa en el futuro, implica que él tendrá un fuerte incentivo para mantenerla a un alto nivel de eficiencia. En este sentido, la forma en que se hace la transformación promueve un tipo de comportamiento del inversionista foráneo menos contrario a los intereses del país. En segundo lugar, debe recordarse que la Decisión 24 no fuerza al extranjero a vender *todas* sus acciones, sino sólo a formar una sociedad mixta. Esto también incentiva a mantener el nivel de eficiencia para que el inversionista pueda sostener una rentabilidad alta del capital que conserve en ella.

De acuerdo al estudio de Meeker (1971), citado anteriormente, la mayoría de los inversionistas extranjeros entrevistados por él indicó que efectivamente seguirán una política de mínimas reinversiones y frenarían sus innovaciones tecnológicas si debieran vender todas sus acciones. Pero si se les permitiera mantenerse en calidad de socios minoritarios, como en el caso andino, solamente el 28 % de los entrevistados tendería a seguir esa política.

d) Comercio recíproco, competencia y transformación

Hay dos posibles aspectos negativos de la exigencia de conversión

²⁷ Otras ventajas de este esquema se analizan en Hirschman, 1969, pp. 12-15.

²⁸ Pipino, 1977, p. 18, y Consejo de las Américas, 1973.

—no detectados y analizados hasta ahora— que resultan de la ligazón muy estricta entre ella y las posibilidades de exportación de las empresas extranjeras al mercado común andino. Estos aspectos negativos consisten en una tendencia a reducir el tamaño del “efecto desviación de rentas” de la integración económica y a limitar el grado de competencia dentro del mercado común.

En otro trabajo²⁹ hemos demostrado que los beneficios de la integración en presencia de empresas extranjeras dependen de dos efectos adicionales a los ya clásicos de creación y desviación de comercio: uno que hemos definido como “desviación de rentas” —la reducción en las utilidades o rentas de empresas extranjeras que gracias a la formación del mercado común enfrentan la competencia de importaciones provenientes de otros países miembros— y otro denominado efecto “participación nacional en la creación de rentas”.³⁰ En algunos casos, sin embargo, la exigencia de convertirse en empresa mixta puede reducir o simplemente impedir la “desviación de rentas” sin generar una participación en el “efecto creación”. La razón básica es que en algunas industrias existen sólo firmas extranjeras en condiciones de exportar al mercado común (por lo menos en el corto y mediano plazo). Dichas firmas decidirán si convertirse o no en mixtas sobre la base de una evaluación de sus costos y beneficios propios, comparando los costos de transformación con las utilidades adicionales de las ventas al mercado común. Puede resultar que sea negativo el valor presente de los beneficios netos *para la empresa* de exportar y transformarse —y, por lo tanto, no exporte— en circunstancias que, para el conjunto de países considerados, sean positivos los beneficios del desarrollo de esas exportaciones (el efecto creación de comercio exceda la desviación) *aun cuando* la empresa no se transforme en mixta. Esto último puede ocurrir especialmente cuando ese comercio recíproco hubiera permitido reducir el precio interno de determinado producto en el país importador y, en consecuencia, reducir las utilidades de empresas extranjeras que hubieran estado produciendo allí, además de beneficiar a sus consumidores.

Es difícil estimar cuán generalizadas tenderán a ser las situaciones en que empresas extranjeras opten por no exportar para evitar transformarse (y los gobiernos no los obliguen a hacerlo), perjudicando así el comercio en el Grupo Andino y la materialización de beneficios para los países por

²⁹ Tironi, 1976 b, cap. III.

³⁰ La creación de rentas surge del aumento de las utilidades de las empresas extranjeras que, gracias a la integración, pueden exportar al mercado común libres de aranceles.

este último concepto. La premisa de que la integración aumenta la rentabilidad de las empresas extranjeras implicaría que gran parte de ellas tenderían a transformarse. No obstante, el problema fundamental sería que no se transformaran porque la rentabilidad privada de hacerlo sea menor que su rentabilidad social, y esta última indique que lo óptimo sería que lo hicieran.

En general, es más probable que haya transformación en industrias en las cuales:³¹

i) Las firmas extranjeras potencialmente exportadoras sufren una competencia importante, especialmente de empresas nacionales que están en condiciones de exportar;

ii) El mercado local de la firma extranjera potencialmente exportadora es pequeño en relación con el de los países socios, porque en ese caso las ganancias resultantes de las exportaciones serán más grandes comparadas con las "pérdidas" ocasionadas por el hecho de tener que compartir con socios nacionales las utilidades obtenidas en un mercado local;

iii) Las ventajas comparativas de la firma exportadora son grandes³² (por la misma razón anterior);

iv) La firma potencialmente exportadora tiene pocas o ninguna afiliada ("hermana") en los demás países socios. Cuando tiene hermanas, la firma tenderá a tomar en consideración ("internalizar"), como un costo de la decisión de transformarse, la reducción de utilidades que le provocaría a su afiliada. Este costo, sin embargo, será menor en el largo plazo, hasta desaparecer cuando sus equipos se deprecien o se readapten para producir otros bienes;

v) Por último, *ceteris paribus*, es más probable que las firmas extranjeras se transformen si sus mercados son más competitivos. Cuanto mayor poder monopólico en su mercado local comparado con el resto del área tenga una firma exportadora es menos probable que decida transformarse para exportar.

Nótese que las consideraciones anteriores no implican una crítica a la exigencia de transformación en empresas mixtas *per se*, sino a que en la práctica su aplicación se restrinja sólo a los casos de firmas que deseen exportar. Por lo tanto, debiera destacarse el cumplimiento de esa norma respecto a todas las empresas extranjeras en cada país, independientemente

³¹ Para una discusión más extensa de esos aspectos véase Tironi, 1975.

³² Las economías de escala también son importantes, especialmente si pueden ser aprovechadas por empresas nacionales. En ese caso existe una presión adicional para que las firmas extranjeras se transformen *motu proprio*.

te de si exporten o deseen exportar libres de aranceles hacia el mercado común.

En general, los países receptores naturalmente ganarán más de la integración cuando haya más empresas nacionales o extranjeras convirtiéndose en tales, que estén en condiciones de exportar al mercado común. Existiendo diversas industrias en que predominan firmas foráneas, la fórmula sobre conversión puede perder efectividad, siendo necesario aplicar otras políticas complementarias para asegurarse mayores beneficios para los países. Entre ellas las más importantes parecen ser el diseño cuidadoso del arancel externo común, la asignación directa de industrias —a través de mecanismos como Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial (PSDI)— y el estímulo de compañías multinacionales andinas.

La segunda limitación general de la fórmula sobre transformación se refiere a su efecto sobre la competencia. En otro estudio hemos demostrado que el grado de concentración es muy alto en la industria de los países andinos —especialmente en aquellas en las cuales predomina la IED.³³ En ese contexto, la fórmula que analizamos puede incrementar aún más la concentración al estimular fusiones entre empresas extranjeras y nacionales que no se habrían producido en ausencia de ella.³⁴ No se puede afirmar necesariamente que esa tendencia será *negativa* para los países, ya que puede mejorarse la eficiencia al alcanzar tamaños de planta más adecuados o aprovechar economías de escala y lograr que sea más efectiva la participación de los socios nacionales en la gestión de las empresas. Sin embargo, sería conveniente que se estimulara relativamente más la fusión entre firmas nacionales (especialmente de distintos países) para que puedan competir en condiciones de mayor igualdad con las extranjeras, en particular cuando estas últimas están ya “integradas” por ser filiales de una misma transnacional con subsidiarias en varios de los países socios.³⁵ En este sentido, cobra gran importancia la implementación de la legislación que permite la constitución expedita de Empresas Multinacionales Andinas.³⁶

³³ Véase Tironi, 1976 b, cap. v.

³⁴ Hasta el momento hay poca información sobre este aspecto dentro del Grupo Andino. Existe al menos un caso interesante en el Perú, donde, a raíz de la asignación de la producción de transformadores eléctricos a ese país en un PSDI, las dos únicas empresas que estaban en condiciones de producirlos —una de las cuales era extranjera— se fusionaron. Véase Pate, 1973, p. 33. Cabe hacer notar que en la encuesta hecha por Meeker, 1971, p. 29, la principal condición expresada por el 90 % de los inversionistas extranjeros para aceptar la transformación de sus empresas en mixtas era el derecho a escoger sus socios nacionales.

³⁵ Hirschman, 1969, ha argumentado que la transformación obligatoria *per se* tendería a estimular la formación de compañías multinacionales regionales.

³⁶ Dicha legislación se contempla en la Decisión 46 del Acuerdo de Cartagena.

e) Sociedades mixtas y control de la gestión

En el largo plazo, la fórmula sobre conversión significa el establecimiento de empresas mixtas. Hay una extensa bibliografía que analiza las ventajas e inconvenientes de esa forma de IED desde el punto de vista de los países receptores.³⁷ Por lo tanto, no volveremos a repetir esa discusión aquí. Vale la pena destacar sólo dos puntos. Primero, la constitución de sociedades mixtas permite no sólo la participación en las utilidades de una firma, sino que en su proceso de toma de decisiones. Esto puede permitir un mayor aprendizaje por parte de empresarios nacionales acerca de cómo producir ciertos bienes; es decir, lograr una mayor transferencia de conocimiento tecnológico y empresarial. Además, la participación de dichos empresarios contribuiría a controlar algunas prácticas al parecer bastante habituales en empresas transnacionales que son lesivas para los países receptores. Ejemplos de éstas son la sobre o subfacturación de insumos o bienes comercializados externamente con las matrices o la fijación de precios de transferencia con el fin de reducir arbitrariamente las utilidades de una subsidiaria e incrementar la de otras filiales o la matriz, los cobros excesivos por patentes, regalías o marcas registradas, etcétera.

Por otra parte, sin embargo, hay diversos problemas asociados con el establecimiento de empresas mixtas. Primero, la dificultad de controlar su existencia efectiva; es decir, que en la práctica no se eluda la norma legal a través de testaferros. El segundo problema importante es que los socios nacionales pueden estar más interesados en obtener altas utilidades en el corto plazo que en aprender a producir ciertos bienes y en participar en la gestión de las empresas. En este sentido, dichos socios se pueden transformar en aliados de los inversionistas extranjeros, actuando a veces contra los intereses de la mayoría del país. Una de las principales formas como lo hacían antes de la integración era ayudando a conseguir niveles más altos de protección arancelaria y, en consecuencia, mayores ventajas monopólicas. Esto es casi imposible, sin embargo, dentro de un mercado común, porque la fijación de aranceles requiere el acuerdo de varios países.

Por último, es verdad que las empresas mixtas en sí mismas no eliminan los conflictos entre los intereses del país receptor y los inversionistas extranjeros (Kindleberger, 1971). No obstante, permite institucionalizarlos. Por lo tanto, siendo dichos conflictos ineludibles —al menos entre

³⁷ Véase, especialmente, Friedman y Beguin, 1971, y para el caso de Latinoamérica, Díaz-Alejandro, 1971, pp. 12-19, y Rosenstein-Rodan, 1974, pp. 245-268.

ciertos rangos— es mejor tenerlos institucionalizados en vez de dispersos o sumergidos hasta que alcancen proporciones inmanejables.

III. ALGUNOS ANTECEDENTES DE LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN 24 SOBRE LA CORRIENTE DE INVERSIONES

La reacción inmediata de la mayoría de los inversionistas extranjeros fue considerar la Decisión 24 “muy restrictiva”. Sin embargo, las actitudes variaron, particularmente de acuerdo a la nacionalidad de los inversionistas. Los norteamericanos eran los que más se oponían, mientras los europeos y japoneses estaban más dispuestos a aceptarla. La crítica más fuerte y abierta provino del Consejo de las Américas (Council of the Americas), organización que representa a los inversionistas norteamericanos en la región.

En febrero de 1971, dicha institución envió un extenso documento a los gobiernos andinos, a las organizaciones empresariales, a los legisladores norteamericanos, a los organismos internacionales y a la prensa, criticando el Código Andino de Inversiones.³⁸ Esencialmente, el Consejo sostenía, por un lado, que la Decisión 24 desalentaría seriamente —y en muchos casos eliminaría por completo— toda nueva inversión directa en los países andinos mientras, por otro lado, impediría que las empresas extranjeras ya establecidas jugaran un papel importante dentro del mercado común. Por consiguiente, el Consejo de las Américas concluyó que la Decisión 24 haría más lento el proceso de desarrollo económico general, debilitando, además, los sectores privados nacionales.³⁹

La reacción del Consejo de las Américas fue no sólo desproporcionada, sino, además, basada en estudios poco rigurosos, como lo señalaron incluso algunos inversionistas norteamericanos.⁴⁰ Es demasiado temprano para realizar la difícil evaluación del efecto integral de la Decisión 24,

³⁸ Véase Council of the Americas, 1971.

³⁹ Resulta fascinante observar la redacción de las declaraciones del Consejo de las Américas, especialmente la forma en que tratan de encontrar aliados en las comunidades empresariales nacionales y en los políticos norteamericanos. Cuando fracasaron esas tácticas, después de 1973, el Consejo comenzó a destacar las divergencias de intereses individuales de los países andinos con respecto a la IED. Esa es la tendencia reciente, especialmente explotando las diferencias de Chile con sus otros asociados, que terminó por tener éxito, como lo atestigua el retiro de ese país del Pacto. Aún queda por hacer una investigación acuciosa del papel y comportamiento de ese y otros organismos de inversionistas. El trabajo de Wionczek (1971) es un estudio precursor extremadamente interesante acerca de las presiones de los intereses foráneos sobre los gobiernos durante la formulación e implementación de la Decisión 24.

⁴⁰ Véase *Business Latin America*, 1971, pp. 121-123, y Díaz-Alejandro, 1971.

aun considerando solamente el aspecto restringido de los cambios experimentados en la corriente de inversión extranjera. Además, algunos importantes países andinos, como Chile y el Perú, han sido objeto de desarrollos políticos y económicos completamente independientes de la Decisión 24, que han afectado considerablemente la afluencia de inversión extranjera.⁴¹ Por otra parte, Venezuela adoptó la Decisión 24 sólo en 1974. No obstante, lo menos que se puede afirmar con certeza sobre la base de las cifras disponibles es que la inversión extranjera no ha disminuido; ni siquiera ha crecido más lentamente debido a la Decisión 24.

En Colombia —el país que posee estadísticas más recientes y completas— el total de inversión extranjera ha aumentado sustancialmente, aunque al principio los inversionistas enfrentaron un periodo de gran incertidumbre debido a que el gobierno estaba, en la práctica, aplicando las disposiciones de la Decisión 24, aun cuando se plantearon dudas sobre su legalidad. A pesar de ello, la corriente anual registrada de inversión extranjera a todos los sectores aumentó desde un promedio de 13 millones de dólares en el periodo comprendido entre los años 1968 y 1970, inclusive, a 34 millones entre 1971 y 1973; sólo en manufacturas se elevó desde alrededor de 9 a 22 millones de dólares entre ambos periodos (más del 140 % de aumento).⁴² Algunos datos preliminares para el periodo desde 1974 hasta mediados de 1976 indican que la afluencia de IED a todos los sectores creció hasta un promedio de más de 70 millones de dólares por año, todos los cuales se han invertido en empresas mixtas.⁴³

En Chile la inversión extranjera también había aumentado recientemente bajo la Decisión 24, a pesar de la mala imagen del país en el exterior, de la incertidumbre acerca de su futura participación en el Acuerdo de Cartagena y de las expectativas de que el país lograra evitar la aplicación de algunas normas de la Decisión 24. Todo ello por lo menos tendió a provocar demoras en la materialización de los proyectos de inversión extranjera. No obstante, entre fines de 1973 y de 1976, se habían aprobado proyectos por valor de 510 millones de dólares, aunque se habían llegado a firmar contratos por sólo 211 millones y se habían materializado inversiones por 45 millones; esto es, aproximadamente 15 millones de dólares por año en promedio. El 43 % de todas las inversiones con contrato firmado se realizaron en el sector manufacturero; la mayoría fue en empresas antiguas que estaban “poniéndose al día” por la falta de

⁴¹ Como los datos en que se basa esta sección llegan sólo hasta 1975, se ha considerado a Chile en el análisis.

⁴² Datos del Banco de la República, Colombia, citados por Caballero, 1975, cuadro 9.

⁴³ Véase *Grupo Andino*, núm. 57, agosto de 1976, p. 20.

inversiones en el periodo 1971-1973.⁴⁴ Resulta interesante hacer notar, además, que gran parte de las inversiones extranjeras efectivamente realizadas en Chile desde 1973 se han materializado desde los últimos tres meses de 1975, después que el Gobierno había accedido a acatar las principales disposiciones de la Decisión 24. No hay información de lo ocurrido después del retiro de Chile del Pacto Andino en octubre de 1976.

Las estadísticas sobre IED global en los demás países andinos son menos completas. La información fragmentaria disponible indica, no obstante, que el Perú ha continuado recibiendo inversión extranjera a pesar de las disposiciones legales que exigían tanto a las empresas extranjeras como nacionales vender acciones a sus trabajadores y/o formar empresas mixtas con el Estado.⁴⁵ Los proyectos conocidos que están más íntimamente relacionados con el proceso de integración incluyen una inversión de 16 millones para productos químicos, realizada por la Bayer, y un proyecto por 8 millones de dólares de la Massey-Ferguson y Volvo para tractores y otros equipos de transporte. Las inversiones en minería —realizadas principalmente por empresas japonesas— también se han mantenido altas.

El Ecuador y Bolivia —los países andinos más pequeños— están comenzando a recoger estadísticas acerca de la inversión extranjera. En Bolivia no existen datos completos acerca de *stocks* o corrientes de IED antes de 1970. Pero de acuerdo al censo realizado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en 1967 habían 60 millones de dólares de inversión norteamericana directa, de los cuales sólo 3 millones estaban invertidos en manufacturas. Sin embargo, sólo durante el periodo comprendido entre 1972 y 1974, la inversión adicional en manufacturas fue de 4.4 millones de dólares, de los cuales 1.2 millones correspondían a inversión norteamericana directa. Más recientemente, cabe destacar que un solo proyecto establecido específico para Bolivia en el Programa Sectorial Metal Mecánico —una empresa mixta de Atlas-Copco que comenzó su producción hacia fines de 1975— ya ha comprometido una inversión de más de 9 millones de dólares.⁴⁶ En el Ecuador existe consenso entre los expertos en el sentido de que el país ha tenido un *boom* de inversiones foráneas en casi todos los sectores, motivado por el reciente descubrimiento de petróleo. Hay, además, indicios de una considerable participación

⁴⁴ Comité de Inversiones Extranjeras, CORFO, comunicado de prensa, septiembre de 1975, e *Informe Económico de El Mercurio*, núm. 20, abril de 1977, p. 5.

⁴⁵ Pate, 1973, pp. 8-20.

⁴⁶ *Grupo Andino*, núm. 52, diciembre de 1975, pp. 11-12.

de empresas extranjeras en la significativa expansión de las exportaciones de manufacturas ecuatorianas hacia el Grupo Andino.⁴⁷

La única serie de datos homogéneos sobre IED que puede utilizarse para establecer comparaciones entre el periodo inmediato antes y después de la implementación de la Decisión 24 (en 1971 en la mayoría de los casos) es la de la inversión directa de los Estados Unidos. Sin embargo, esta información subestima el incremento de toda la IED en los países andinos después de la Decisión 24 porque, como se señaló antes, los inversionistas norteamericanos han reaccionado ante esa decisión invirtiendo menos que los europeos o los japoneses.⁴⁸ El cuadro 1 presenta los datos del valor en libras del *stock* de las inversiones directas de los Estados Unidos en el sector manufacturero del Grupo Andino, que es el afectado más directamente por la integración y la Decisión 24 misma.

El cuadro 1 muestra, en general, que el capital norteamericano en

CUADRO 1. *Valor en libras de la inversión extranjera directa norteamericana en el sector manufacturero del Grupo Andino*

(Millones de dólares de cada año)

	Stocks al final de cada año					Cambio en los stocks		
	Colombia	Chile	Perú	Venezuela	Grupo Andino excepto Venezuela	Grupo Andino Total	Grupo Andino excepto Venezuela	Grupo Andino Total
1967	192	61	98	310	351	661	13	30
1968	193	68	96	376	357	733	6	72
1969	220	65	97	413	382	795	25	62
1970	235	66	92	462	393	855	11	60
1971	256	50	92	510	398	908	5	53
1972	264	46	89	552	399	951	1	43
1973	325	50	164	523	539	1 062	140	111
1974	375	43	159	609	577	1 186	38	124

FUENTE: U. S. Department of Commerce, *Survey of Current Business*, varios números.

el sector industrial andino ha seguido aumentando después de la implementación de la Decisión 24 realizada por la mayoría de los países en 1971 y por Venezuela a principios de 1974. Han habido suspensiones

⁴⁷ Véase Moncada, 1975, y *Grupo Andino*, varios números.

⁴⁸ Véase Council of the Americas, 1973, y, especialmente, el artículo de Pate, 1973.

temporales de nuevas inversiones durante los periodos de incertidumbre sobre la aplicación de la Decisión 24 entre 1971 y 1972 en Colombia y entre 1972 y 1973 en Venezuela. Pero, después de esos años, las inversiones de los Estados Unidos han aumentado lo suficiente para compensar incluso las bajas inversiones realizadas durante los periodos de incertidumbre.⁴⁹

La inversión neta anual en manufacturas —el aumento del *stock* de dicho capital norteamericano en el Grupo Andino cada año—, excluyendo a Venezuela, subió aproximadamente de 14 millones como promedio durante los cuatro años anteriores a la implementación de la Decisión 24 (1967-1970) hasta 46 millones en los cuatro años inmediatamente siguientes.⁵⁰ Por tanto, aun considerando la rápida depreciación del dólar producida en este último periodo, de todas maneras la inversión de los Estados Unidos ha continuado en aumento después de la implementación de la Decisión 24.

Finalmente, es interesante hacer notar que los gastos de capital (en plantas, propiedad y equipos) realizados en el Grupo Andino, ya sea con fondos propios o préstamos, por parte de inversionistas directos de los Estados Unidos, también han continuado aumentando después de la implementación de la Decisión 24. Dichos gastos subieron desde un promedio anual de 114 millones de dólares en el periodo comprendido entre 1967 y 1970, a 127 millones de dólares entre 1971 y 1974. Pero —lo que es más importante— las encuestas bianuales realizadas por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos indican que las empresas norteamericanas esperaban aumentar sus inversiones en nuevas plantas en el Grupo Andino a 168 millones de dólares durante 1975 (según la encuesta de junio de 1975) y a 170 millones en 1976 (según la encuesta de diciembre de 1975).⁵¹

IV. CONCLUSIONES

En general, la implementación de una política específica para regular la operación de las empresas extranjeras en un mercado común constituye

⁴⁹ Obsérvense también las reducciones en la inversión directa de los Estados Unidos en Chile durante el gobierno de Allende, que probablemente serán revertidas significativamente a partir de 1975.

⁵⁰ Incluyendo a Venezuela, la inversión neta norteamericana durante esos dos periodos subió de un promedio anual de 56 millones a 83 millones. Cabe hacer notar que estas cifras sobre IED norteamericana no son directamente comparables con las obtenidas por los países (algunos de los cuales fueron citados antes) porque están definidas en forma diferente.

⁵¹ *Survey of Current Business*, marzo de 1976, pp. 20-28.

una necesidad que surge del efecto distinto que tiene la liberación del comercio regional sobre las firmas nacionales y sobre las extranjeras. En efecto, la reducción de los aranceles también tiene repercusiones sobre los ingresos o utilidades de ellas, lo cual implica sólo una redistribución interna del ingreso en el caso de las empresas nacionales; pero implica una redistribución *internacional* del ingreso (entre los países receptores y las compañías extranjeras) cuando estas últimas participan en el mercado común.

La Decisión 24 ha sido concebida básicamente para compensar esos efectos redistributivos negativos y, por lo tanto, tiene una importante justificación económica. En consecuencia, debería ser mantenida, pero complementada con el diseño e implementación del sistema de aranceles externos comunes y de programas sectoriales de desarrollo industrial como parte de una política integral hacia el capital extranjero. Este enfoque ha estado en el espíritu de quienes formularon el Acuerdo de Cartagena, pero los gobiernos andinos han tendido a dejarlo de lado al tomar decisiones concretas.

Quedan aún por verse los efectos globales que tendrá en definitiva la Decisión 24 sobre los beneficios de la inversión extranjera captados por los países. Es difícil predecir los resultados más probables porque dependen de muchas condiciones diferentes, tal como se ha demostrado en este trabajo. Sin embargo, se sabe que estaban completamente equivocados aquellos que pronosticaron un claro perjuicio para los países debido al cese total de nuevas inversiones extranjeras en el área andina luego de haberse aprobado el Régimen de Tratamiento Común en 1971. En general, la evidencia empírica indica que ese régimen no parece plantear condiciones inadmisibles para inversionistas inteligentes, sensatos y experimentados, mientras todo parece indicar que las inversiones hechas bajo las nuevas condiciones son más beneficiosas para los países receptores.

Una de las principales ventajas de la Decisión 24 es que —por originarse en un tratado internacional— probablemente seguirá teniendo mayor estabilidad que la que normalmente han tenido las políticas nacionales de inversión extranjera. Este ha sido el caso durante sus más de cinco años de aplicación. Durante ese periodo ha sobrevivido al cambio de muchos gobiernos en los países andinos, algunos de ellos con orientaciones diametralmente opuestas.

La restricción más importante para las inversiones de largo plazo en toda la América Latina ha sido la inseguridad acerca de la permanencia de las políticas respecto a la IED. La estabilidad depende, en última ins-

tancia, de lo adecuadas y justas que sean esas políticas. La experiencia parece haber demostrado a los inversionistas extranjeros que uno de los peligros que corren cuando intentan condiciones demasiado favorables para sus proyectos es que se torna más probable que esas condiciones sean modificadas drásticamente después de un corto periodo. Así, muchas veces terminan por no invertir tanto en proyectos de largo plazo como lo harían bajo condiciones o políticas más estrictas, pero más estables. En casos de incertidumbre prefieren invertir en proyectos en los que puedan recuperar el capital en el más corto tiempo posible. La inseguridad con respecto a las políticas de inversión extranjera es un factor que afecta negativamente a ambas partes —al país receptor y al inversionista— y no reporta beneficios para ninguno de los dos.

Por otra parte, el carácter internacional de la Decisión 24 tiene la ventaja de hacerla menos susceptible de ser eludida o modificada a raíz de las presiones de las corporaciones transnacionales. Las evidencias recientes sobre los sobornos practicados por esas empresas fundamentan la significación de esta característica de la Decisión 24.

Lo que parece haber resultado más perjudicial para los países andinos es la continua discusión sobre la necesidad de introducir cambios fundamentales en la Decisión 24 e incluso en todo el modelo andino de integración. La incertidumbre que crea la discusión acerca de esos aspectos probablemente ha incidido más que las disposiciones de la Decisión 24 como tal en producir una menor entrada de inversiones extranjeras socialmente convenientes para los países. Es evidente que ningún inversionista comprometerá fondos para establecer o modificar una planta que le permita realizar exportaciones a otro país miembro del mercado común si no está seguro de poder contar con la garantía de que sus productos tendrán acceso libre al mercado del país asociado.

La Decisión 24, obviamente, no es perfecta ni es un sustituto de otras políticas complementarias e incluso de una evaluación de costo-beneficio social riguroso de cada uno de los proyectos más importantes de inversión extranjera. Tampoco es un sustituto para una negociación directa sobre muchos aspectos económicos intangibles de la IED. Por consiguiente, una tarea ineluctable parecería ser la de proceder a una implementación flexible de la Decisión 24, siguiendo su filosofía fundamental, y procurar mejorarla con la experiencia acumulada a través de su aplicación. Hasta el momento, uno de los hechos más descorazonadores es observar la escasa atención que han prestado los gobiernos de los países andinos a la recolección e intercambio sistemático de información acerca del compor-

tamiento de las compañías extranjeras. Esto hace más difícil realizar los estudios urgentes que se requieren para aumentar nuestro conocimiento sobre este aspecto decisivo en las estrategias de desarrollo de la mayoría de los países menos desarrollados. El conocimiento es un insumo básico para poder tomar decisiones más racionales que redunden en el mayor beneficio de todas las partes comprometidas.

REFERENCIAS

- Ávila, M. (1973), "Programación de la industria metal mecánica en el Acuerdo de Cartagena", *Revista de la Integración*, núm. 13 (mayo). También en Tironi (ed.) (1977).
- Barandiarán, L. (1975), "Antecedentes políticos de la Decisión 24", mimeografiado. Documento presentado al *International Seminar on Foreign Investment Regulations in the Andean Group*, Caracas, Venezuela (marzo).
- Business Latin America (1971), "Combating the Ancom Code: Council tries tactics that could Backfire" (abril 22, pp. 121-123).
- Caballero, C. (1975), "Colombia y el Pacto Andino", mimeografiado, Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino (CINDA), Santiago, Chile. También en Tironi (ed.) (1977).
- Council of the Americas (1971), *The Common Treatment of Foreign Capital in the Andean Block. Memorandum of Comments*, Nueva York.
- (1973), *Andean Pact: Definitions, Design and Analysis*, Nueva York.
- Chudnovsky, D. (1974), *Empresas multinacionales y ganancias monopolísticas*, Buenos Aires, Argentina, Siglo XXI Editores.
- Danino, R. (1975), "The Andean Code After Four Years", mimeografiado, Harvard Law School, Cambridge, Mass., International Legal Studies.
- Díaz-Alejandro, C. (1970), "Direct Foreign Investment in Latin America", Kindleberger, C. P. (ed.), *The International Corporation*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (1971), "The Future of Direct Foreign Investment in Latin America", *Center Discussion Paper*, núm. 131, Economic Growth Center, Yale University.
- Fernández, G. (1972), "El régimen uniforme de la empresa multinacional en el Grupo Andino", *Derecho de la Integración*, BID/INTAL, Buenos Aires, Argentina.
- Ffrench-Davis, R. (1975), "El Pacto Andino: Un modelo original de integración", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 170, FCE, México, 1976, pp. 297-320.
- Floto, E. (1974), "Private Foreign Investment in the Andean Countries", mimeografiado, University of Cambridge, Inglaterra. Documento presentado al *Symposium on Foreign Investment and External Finance in Latin America*, Cambridge, Inglaterra (junio).
- Franko, L. G. (1974), "Joint International Business Ventures in Developing Countries: Mystique and Reality", R. B. Williamson, W. P. Glade y K. M.

- Schmitt (eds.) (1974), *Latin American-U. S. Economic Interactions*, Washington, D. C., American Enterprise for Public Research, pp. 229-243.
- (1971), *Joint Venture Survival in Multinational Corporations*, Nueva York, Praeger.
- Friedman, W., y J. Beguin (1971), *Joint International Business Ventures in Developing Countries*, Nueva York, Columbia University Press.
- Horst, T. (1971), "On the Benefits of Domestic Minority Ownership of Foreign Controlled Firms", *Discussion Paper*, núm. 176 (febrero), Harvard Institute of Economic Research, Cambridge, Mass.
- Hirschman, A. O. (1969), "Cómo y por qué desinvertir en la América Latina"; *Serie de Lecturas de EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 5, FCE, México, 1973, pp. 218-244.
- Hunt, S. (1974), "Evaluating Foreign Direct Investment in Latin America", Euna-di, L. R. (ed.), *Beyond Cuba: Latin America Takes Charge of its Future*, Nueva York, Crane, Russack and Co.
- (1976), "Industrial Policy in Venezuela", mimeografiado, Center for Latin American Development Studies, Boston University, Boston, Mass.
- Hymer, S. (1967), "Direct Foreign Investment and the National Economic Interest", *Yale Center Paper*, núm. 108, New Haven, Yale University.
- (1968), "National Policies Towards Multinational Corporations", mimeografiado, Yale University.
- Junta del Acuerdo de Cartagena, Cartagena (JUNAC, 1971), "Decisión 24 sobre el régimen de tratamiento común a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías", mimeografiado, JUNAC, Lima, Perú.
- (JUNAC, 1975), *Grupo Andino*, Carta informativa oficial de la JUNAC, diversos números.
- JUNAC/INTAL (1975), *Historia documental del Acuerdo de Cartagena*, Buenos Aires, Argentina, BID/INTAL.
- Kindleberger, C. P. (1966), "European Integration and the International Corporation", *Europe and the Dollar*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- (1971), Review of Friedman and Beguin, "Joint International Business Ventures in Developing Countries", *Journal of Economic Literature*, vol. 9, núm. 4 (diciembre), pp. 1208-1209.
- Kuczinsky, M., y D. Huelin (1973), *The Andean Group*, Londres, Latin American Publication Fund.
- Lindquist, J. (1972), "The Merits of Forced Divestment: The Experience of the Andean Group", *Research Program in Economic Development, Discussion Paper N° 31*, Woodrow Wilson School, Princeton University.
- Meeker, G. (1971), "Fade-out Joint Ventures: Can they Work for Latin America?", *Inter-American Economic Affairs* (primavera), pp. 25-47.
- Moncada, J. (1975), "La integración andina y el desarrollo económico ecuatoriano", mimeografiado, Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino (CINDA), Santiago, Chile. También en Tironi, E. (ed.) (1977).
- Morawetz, D. (1974), *The Andean Group: A case Study in Economic Integration Among Developing Countries*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- Moyano, E. (1972), "Notas sobre el pago de licencias industriales en Chile", Mu-

- ñoz, O. (ed.), *Proceso a la industrialización chilena*, Santiago, Chile, Ediciones Nueva Universidad-CEPLAN.
- Pate, J. (1973), "New Joint Venture Approaches and a Review of Competitive Forces Within Ancom", in Council of the Americas (1973).
- Perry, G. (1975), "La presunción de renta mínima sobre el patrimonio: Un tope máximo para la evasión tributaria de empresas multinacionales en un país en desarrollo", mimeografiado, Dirección Nacional de Impuestos de Colombia, Bogotá, Colombia.
- Pipino, A. (1977), "El Pacto Andino y el modelo de desarrollo económico chileno". Transcripción de conferencia sobre *Chile y los procesos de integración*, mimeografiado, Junta coordinadora de Colegios de Ingenieros, Arquitectos, Ingenieros Agrónomos y Constructores Civiles de Chile (enero).
- Rose, S. (1975), "The Andean Pact and its Foreign Investment Code", *Tax Management International Journal* (enero), pp. 1-12.
- Rosenstein-Rodan, P. (1974), "Problems of Private Foreign Investment and Multinational Corporations", Williamson *et al.* (eds.) (1974), pp. 245-268.
- Salazar, F. (1975), "El sistema de nacionalización progresiva de las empresas extranjeras y la orientación selectiva de la inversión extranjera en el Grupo Andino", mimeografiado, JUNAC J/M-S/3, Lima, Perú.
- Salgado, G. (1971), "Speech at Conference on Latin American Models of Treatment of Foreign Capital", Hamburgo, Alemania. Reproducido para el *International Seminar on Foreign Investment Regulation in the Andean Group*, Caracas, Venezuela, marzo, 1975.
- Schydlowsky, D. (1971), "Allocating Industries in the Andean Group", *Journal of Common Market Studies*, vol. IX, núm. 4 (junio), pp. 299-307.
- Stopford, J., y L. Wells (1972), *Managing the Multinational Enterprise*, Nueva York, Basic Books.
- Streeten, P. (1975), "Policies Towards Multinationals", *World Development*, volumen 3, núm. 6 (junio), pp. 393-397.
- Swansbrough, R. M. (1971), "The American Investor's View of Latin American Economic Nationalism", *Inter-American Economic Affairs*, vol. XXXVI, número 3.
- Swarn, D., y D. L. Mc Lachlan, *Concentration or Competition: A European Dilemma?*, Londres, Chatham House.
- Tironi, E. (1976a), "Las estrategias nacionales de desarrollo y la integración de los países andinos", *Estudios Internacionales*, núm. 34, abril-junio.
- (1976b), *Economic Integration and Foreign Direct Investment Policies: The Andean Case*. Tesis de doctorado (no publicada), Departamento de Economía, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts (agosto).
- (1977) (ed.), *La integración y el desarrollo nacional de los países andinos* (por aparecer, título provisorio), Lima, Perú, Instituto de Estudios Peruanos.
- Valencia J., Jorge (1975), "Antecedentes y contexto político de la Decisión 24", Documento presentado al *International Seminar on Foreign Investment Regulation in the Andean Group*, Caracas, Venezuela (marzo).

- Vernon, R. (1975), "Multinational Enterprises in Developing Countries: An Analysis of National Goals and National Policies", *Development Discussion Paper*, núm. 4, Harvard Institute for International Development, Harvard University, Cambridge, Mass.
- Wionczek, M. (1971a), "U. S. Reaction Towards the Common Treatment of Foreign Investment in the Andean Group", *Comercio Exterior*, México (mayo).
- (1971b), "Hacia el establecimiento de un trato común a la inversión extranjera en el Mercado Común Andino", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 150, FCE, México, pp. 659-701.